

Def. 1991-06-18 *ds*

Bezirksvertretung für den 3. Bezirk
Bauausschuß

GZ: BV 3 - A 917/91

Wien, 11. Juni 1991

Wien 3., Kegelgasse ONr. 4
EZ 2339 Kat. Gem. Landstraße

Abweichungen von Bebau-
ungsvorschriften gemäß
§ 69 BO für Wien

B e s c h e i d

Der Bauausschuß der Bezirksvertretung für den 3. Bezirk hat in seiner Sitzung vom 11. Juni 1991 beschlossen wie folgt:
Gemäß § 69 Abs. 1 lit. a, e, f und m der Bauordnung für Wien wird die Bewilligung der für das beim Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 37/3 zur Zahl: MA 37/3 - Kegelgasse 4/3488/90, anhängige Bauvorhaben nach Maßgabe der diesem Baubewilligungsverfahren zugrundeliegenden Pläne erforderlichen Abweichungen von Bebauungsvorschriften hinsichtlich

- der Abweichungen von der festgesetzten inneren Baufluchtlinie durch den Ausbau des Dachgeschoßes mit teilweisem Zubau im Hofbereich

- des Überschreitens der gesetzlichen Beschränkung der baulichen Ausnützbarkeit des Bauplatzes zur Aufstockung eines Schachtes für die Erweiterung des bestehenden Personenaufzuges,

- der Abweichungen von den Bestimmungen des Bebauungsplanes nach § 5 Abs. 4 lit. p, bezüglich der Anordnung der gärtnerischen Ausgestaltung unbebauter Grundflächen, durch den Ausbau des Dachgeschoßes mit teilweisem Zubau im Hofbereich

- der Nichteinhaltung der zulässigen Gebäudehöhe für Teilbereiche der Hoffront,

erteilt.

B e g r ü n d u n g

Gemäß § 69 Abs. 1 der Bauordnung für Wien sind in sachlich gerechtfertigten Ausnahmefällen für das einzelne Bauvorhaben dort näher genannte Abweichungen von Bebauungsvorschriften zu bewilligen, wenn der Umfang einer unwesentlichen Abänderung oder Ergänzung des Flächenwidmungsplanes beziehungsweise des Bebauungsplanes (§ 1) nicht überschritten wird, öffentliche Rücksichten nicht entgegenstehen oder öffentliche Interessen für die Abweichungen sprechen und die Bebaubarkeit der Nachbargrundflächen ohne nachgewiesene Zustimmung des Nachbarn nicht vermindert wird. § 69 Abs. 1 lit. a, e, f und m leg. cit. sehen insbesondere vor, daß es sich hierbei um folgende Abweichungen handeln kann:

lit a.) Abweichungen von den festgesetzten Fluchtlinien oder Höhenlagen für jede Art von Baulichkeiten, von Baulinien jedoch nur für den nach § 70 bewilligten Baubestand

lit. e) das Überschreiten der gesetzlichen Beschränkung der baulichen Ausnützbarkeit von Mittelbauplätzen in der Gruppenbauweise, um eine entsprechende Gebäudetiefe zu gewährleisten, oder auf Bauplätzen anderer Bauweisen zur Errichtung zeitgemäßer Zubauten an bestehende Ge-

bäude für jede Art von Baulichkeiten

- lit. f) Abweichungen von den Bestimmungen des Bebauungsplanes § 5, Abs. 4 lit. d, e, i, k, m, n, o, p, q, r, s und y für jede Art von Baulichkeiten, nach lit. k jedoch nur bis zu einer Dachneigung von 45 Grad, und nach § 5 Abs. 4 lit. w hinsichtlich der Errichtung von Geschäftshäuser
- lit. m) das Überschreiten der gemäß § 5 Abs. 4 lit. h und gemäß § 77 Abs. 4 lit. a bestimmten sowie der bauklassenmäßigen Gebäudehöhe in allen Bauklassen, wenn das öffentliche Interesse an der Gestaltung des örtlichen Stadtbildes überwiegt, hierbei darf das vom Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild weder gestört noch beeinträchtigt werden

Durch das unter der Zl.: MA 37/3 - Kegelgasse 4/3488/90 beim Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 37/3 anhängige Bauvorhaben soll folgendermaßen von Bebauungsvorschriften abgewichen werden:
hinsichtlich

- lit. a) Durch den nach § 70 bewilligten Baubestand wird an der Hofseite die Baufluchtlinie geringfügig überschritten.
- lit. e) Durch die Aufstockung des bestehenden Personenaufzuges an der Hoffront, wird die gesetzliche Beschränkung der baulichen Ausnützbarkeit des Bauplatzes überschritten.
- lit. f) Durch den Dachgeschoßausbau mit teilweisem Zubau im Hofbereich und der Aufstockung des bestehenden Personenaufzuges wird in dem unter lit. a) und lit. e) genannten Bereich die Ausnützbarkeit des Bauplatzes überschritten, da hinter der Baufluchtlinie die Widmung "G" (gärtnerische Ausgestaltung) ausgewiesen ist.
- lit. m) Durch den Zubau im Hofbereich wird im Zuge des Dachgeschoßausbaues die maximal zulässige Gebäudehöhe in Teilbereichen der Hoffront um ca. 2,10 m überschritten.

Durch diese Abweichungen wird der Umfang einer unwesentlichen Abänderung oder Ergänzung des Flächenwidmungsplanes bzw. des Bebauungsplanes nicht überschritten. Öffentliche Rücksichten stehen einer Bewilligung der Abweichungen nicht entgegen. Die Bebaubarkeit der Nachbargrundflächen wird nicht vermindert.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist die binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch bei der Magistratsabteilung 37/3, Wien 3., Am Modenapark 1-2, einzubringende Berufung zulässig, die einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten hat und mit S 120,-- Bundesstempel zu versehen ist.

Ergeht als Bescheid an:

- 1.) Frau Mag. Hannelore Schwanzer, Josefsplatz 6, 1010 Wien als Bauwerberin
- 2.) HV Paul Padelek, Lange Gasse 50, 1080 Wien als Bevollmächtigter für die Grundeigentümer

- 3.) "GESIBA" Gemeinn. Siedlungs- und Baugesellschaft mbH.,
Eßlinggasse 8-10, 1010 Wien als Anrainer
- 4.) Herrn Rudolf Maschina, Kegelgasse 2/12, 1030 Wien als Anrai-
ner
- 5.) Frau Margarete Kabs, HV, Rasumofskygasse 32/3, 1030 Wien
als Anrainerin
- 6.) Herrn Herbert Niesner, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 7.) Frau Margarethe Skoda, Hetzgasse 20/3, 1030 Wien als Anrai-
nerin
- 8.) Frau Anna Schagerl, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainerin
- 9.) Herrn Helmut Ellinger, Dirndlgasse 7, 1210 Wien als Anrainer
- 10.) Frau Josefine Klausberger, Kegelgasse 3, 1030 Wien als An-
rainerin
- 11.) Herrn Dr. Franz Grünzweig, Kosterwiesg. 32/24, 8010 Graz
als Anrainer
- 12.) Frau Felicitas Seitz, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainerin
- 13.) Herrn Adolf Sachs, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 14.) Herrn Dipl.-Ing. Georgi Tauber, Kegelgasse 3/20, 1030 Wien
als Anrainer
- 15.) Frau Margarethe Fuchs, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrai-
nerin
- 16.) Herrn Dr. Walter Kainz, Gußhausstraße 23, 1040 Wien als
Anrainer
- 17.) Herrn Walter Kasafirek, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 18.) Herrn Johann Kühlhaas, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 19.) Frau Hildegard Mayerl, Eckperg. 47, 1180 Wien als Anrainerin
- 20.) Herrn Siegfried Schodl, Nestroyweg 12, 2351 Wr. Neudorf
als Anrainer
- 21.) Frau Liselotte Bauer, Kegelgasse 3, 1030 Wien als Anrainerin
- 22.) Herrn Ing. Hans Fellner, Josef-Schöffel-Straße 24, 3012
Wolfsgarten als Anrainer
- 23.) Frau Ingeborg Zapf, geb. Geppel, Badgasse 12/5, 1090 Wien
als Anrainerin
- 24.) Herrn Martin Jesch, Unterfeldweg 36, 1220 Wien als Anrainer
- 25.) Herrn Dipl.-Ing. Josef Mühlstein, Kegelgasse 3, 1030 Wien
als Anrainer
- 26.) Frau Helga Luckner, Jedleseerstraße 98, 1210 Wien als Anrai-
nerin

- 27.) Herrn Karl Heinz Schmidt, Hauptstraße 23, 3820 Raabs an Thaya als Anrainer
- 28.) Frau Ingrid Horak, Große Mohrengasse 21/18, 1020 Wien als Anrainerin
- 29.) Frau Karin Moser, Myrthengasse 4, 1070 Wien als Anrainerin
- 30.) Frau Margaretha Tatzl, Paul-Emlich-Gasse 5, 1190 Wien als Anrainerin
- 31.) Herrn Manfred Gerhardinger, Hagenberggasse 24/22, 1130 Wien als Anrainer
- 32.) Herrn Dipl.-Ing. Peter Rossek, Gersthofer Straße 160, 1180 Wien als Anrainer
- 33.) Herrn Dr. Thomas Mayr-Harting, Kegelgasse 5, 1030 Wien als Anrainer
- 34.) Herrn Dr. Peter Dirnbacher, Immobilienreuhänder, Florianigasse 38, 1080 Wien als Anrainer
- 35.) Frau Christiane Schnabl, Auhofstraße 78A, 1130 Wien als Anrainerin
- 36.) Herrn Dr. Peter Schnabl, Auhofstraße 78A, 1130 Wien als Anrainer
- 37.) Herrn Hans Wolfgang Magenschab, Hansalgasse 3, 1030 Wien als Anrainer
- 38.) Frau Irma Magenschab, Hansalgasse 3, 1030 Wien als Anrainerin
- 39.) Herrn Dkfm. Heinz Ruckendorfer, Mariahilfer Straße 5, 1060 Wien als Anrainer
- 40.) Frau Ines Kluger, Rechte Wasserzeile 1, 1230 Wien als Anrainerin

In Abschrift an:

- 41.) Herrn Arch. Dipl.-Ing. Georg Smutny, Belghofergasse 29, 1120 Wien als Planverfasser
- 42.) Bezirksvertretung für den 3. Bezirk - Bauausschuß
- 43.) MA 37/3
- 44.) zum Akt

Der Vorsitzende des Bauausschusses der
Bezirksvertretung für den 3. Bezirk:
BR Dipl.-Ing. Schicker e.h.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Küsch